



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott.sa Antonella CASOLI, all'udienza del **05/04/2022**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 28658** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2021**, vertente

T R A

Parte_1 , **Parte_2** , **Parte_3** , **Pt_4**
[...] , **Parte_5** , **Parte_6** , **Parte_7**
[...] , **Parte_8** ,

(avv. BAUDINO ANDREA)

RICORRENTE

E

CP_1

(avv. SCIPLINO ESTER ADA)

CONVENUTO

- Letti gli atti ed i documenti di causa;
- Viste le richieste delle parti;
- Rilevato, preliminarmente, in relazione alla questione di incompetenza territoriale sollevata dall **CP_1** , che dalla documentazione prodotta e dalla stessa nota di iscrizione a ruolo risulta, effettivamente, che la ricorrente **Parte_1** è residente in Este (PD), la ricorrente **Parte_2** in Rocca Priora (RM), la ricorrente **Parte_7** in San Maurizio Canavese (TO), la ricorrente **Parte_8** in Fiumicino (RM), e che, secondo quanto ammesso dallo stesso difensore della parte all'udienza, il ricorrente **Parte_4** è residente in Sacrofano (RM);
- Rammentato allora che, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., “*Le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza*

del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”;

- Ritenuto pertanto sussistente la competenza inderogabile del Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente Parte_1, del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente [...] Parte_2, del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dal ricorrente Parte_4, del Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente Parte_7 e del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente Parte_8, nei cui circondari sono poste le rispettive residenze;
- considerato inoltre che, a norma dell’art. 279, comma 1° c.p.c. (nella nuova formulazione in vigore per i giudizi introdotti dopo il 4.7.2009), il giudice provvede con ordinanza “*quando decide soltanto questioni di competenza*”;
- ritenuto inoltre che la natura in rito della pronuncia giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite;
- considerato altresì che, nel rapporto con gli altri ricorrenti per i quali sussiste la competenza del Tribunale di Roma adito, la causa non necessiti di istruzione e possa pertanto essere decisa con separata sentenza;
- ritenuta, conseguentemente, l’opportunità di procedere alla separazione delle cause;
- **visti** gli artt. 279, 420 e 428 c.p.c.;

DISPONE

che la causa vertente tra i ricorrenti Parte_1, Parte_2, Parte_4, Parte_7 e Parte_8 contro l’CP_1 sia separata da quella vertente tra gli altri ricorrenti (Parte_3 Parte_5 [...] Parte_6) contro l’CP_1, sulla quale ultima si provvede con separata sentenza.

In relazione alla causa separata,

- **dichiara** il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente Parte_1, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata

dalla ricorrente *Parte_2*, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dal ricorrente *Parte_4* [...], il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente *Parte_7* il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda spiegata dalla ricorrente *Parte_8* ;

- **assegna** termine perentorio di mesi 3 da oggi per la riassunzione del giudizio in quella sede da parte dei detti ricorrenti;
- **dichiara** interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso il 05/04/2022

Il Giudice